

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 24/2530

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี

โจทก์

นายวิสิทธิ์ เจริญผล กับพวก

จำเลย

นายวิสิทธิ์ เจริญผล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,15,66,67,102 ฯลฯ จำคุก 2 ปี จำเลยที่ 1
ให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา กับไม่ปรากฏว่าเคยกระทำความผิดมาก่อน ลด
โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคแรกจำคุก 5 ปี คำให้การจำเลยที่ 1 ชั้น
สอบสวนและชั้นศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 3
ปี 4 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52,54)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาแล้ว จึงไม่ต้องสั่งคำร้องของจำเลยที่ 1

คดีนี้ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาแล้ว จึงไม่ต้องส่งคำร้องของจำเลยที่ 1

(พลจิตต์ ดียืน-ยนต์ พิรวินิจ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ